CONCURSO PARA JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS JURÍDICOS

04/7/2004

QUESTÕES DE DIREITO PENAL

Assinale a alternativa correta nas questões a seguir:

1. No interior de um estabelecimento bancário, Caio Tácito subtrai a pasta, com dinheiro, de um cliente, aproveitando-se do descuido deste, que a deixara no balcão, enquanto fora buscar um impresso. O cliente, todavia, à distância, vê Caio Tácito deixando apressadamente a agência bancária com sua pasta. Com seu celular, telefona para seu motorista, que aguardava no estacionamento e pede para que ele detenha Caio Tácito. Quando o motorista tenta detê-lo, Caio Tácito o ameaça gravemente com um revólver e foge, assegurando a detenção da pasta para si. Qual crime ou quais crimes cometeu Caio Tácito?:
   (A) ameaça e furto;
   (B) furto;
   (C) roubo;
   (D) furto qualificado.

---

2. A prescrição da pretensão executória relativa a uma pena definitiva de 4 (quatro) meses de detenção, imposta por infração ao artigo 22 da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250, de 09/02/1967), injúria, ocorrerá em:
   (A) 2 (dois) anos;
   (B) 8 (oito) meses;
   (C) 1 (um) ano;
   (D) 4 (quatro) meses.

---

3. No caso de crime continuado ou crime permanente, iniciada a execução sob a égide de lei penal mais favorável, sobrevindo lei nova mais grave e entrando em vigor antes da cessação da continuidade ou da permanência:
   (A) aplica-se a lei penal nova mais grave;
   (B) aplica-se a lei penal mais favorável, do tempo do início da execução;
   (C) fica ao critério do juiz, observadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, que dispõe sobre a fixação da pena, aplicar a lei antiga, mais favorável, ou a lei nova, mais grave;
   (D) aplicam-se, proporcionalmente, a lei penal mais favorável, do tempo do início da execução, e a lei penal nova mais grave.

---

4. Na situação em que o agente, mediante grave ameaça, subtrai carteira e celular da vítima, e, em ação subseqüente, ainda mediante grave ameaça, a obriga a emitir cheque e entregar cartão bancário e fornecer a respectiva senha, prepondera a jurisprudência de que:
   (A) há crime único, de roubo;
   (B) há crime único, de extorsão;
   (C) há concurso material entre roubo e extorsão;
   (D) há concurso formal entre roubo e extorsão.

---

5. O curso da prescrição interrompe-se:
   (A) pela confissão judicial do acusado;
   (B) pela sentença absolutória;
   (C) pela oferta da denúncia ou da queixa;
   (D) pela reincidência.

---

6. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente:
   (A) a pena pode deixar de ser aplicada;
   (B) a pena será reduzida de um a dois terços;
   (C) a pena será reduzida até a metade;
   (D) a pena será reduzida de um sexto a dois terços.

---

7. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando o homicídio se consuma e não logra o agente realizar a subtração de bens da vítima:
   (A) há crime de latrocínio;
   (B) há crime de homicídio;
   (C) há concurso formal entre homicídio e roubo tentado;
   (D) há concurso material entre homicídio e roubo tentado.

---

8. De acordo com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o crime de parcelamento de solo, previsto no artigo 50, inciso I, da Lei nº 6.766/1979 ("Art. 50 - Constitui crime contra a Administração Pública: I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios ..."), constitui:
   (A) crime permanente;
   (B) crime instantâneo de efeitos permanentes;
   (C) crime preterdoloso;
   (D) crime preterintencional.

---

9. No concurso formal:
   (A) aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços;
   (B) aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um terço a dois terços;
   (C) aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um terço até metade;
   (D) aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

---

10. Consoante a mais recente orientação jurisprudencial (precedentes do STF e STJ), configura crime hediondo, submetendo-se o condenado a tal delito ao cumprimento de pena sob o regime integralmente fechado, a teor do disposto na Lei nº 8.072/90:
   (A) o crime de atentado violento ao pudor, ainda que perpetrado em sua forma simples e com violência presumida;
   (B) o crime de atentado violento ao pudor, se da violência resulta lesão corporal de natureza grave;
   (C) o crime de atentado violento ao pudor, se da violência resulta morte;
   (D) o crime de atentado violento ao pudor, se da violência resulta lesão corporal de natureza grave ou morte.

---

11. Dois agentes ingressam em uma agência bancária e, mediante uso de arma de fogo e com grave ameaça, subtraem a arma do vigia, todo o dinheiro do caixa e o relógio e o celular de um cliente, evadindo-se com sucesso. Que crime ou crimes praticaram, de acordo com a jurisprudência predominante?
    (A) roubo, crime único;
    (B) três crimes de roubo, em concurso material;
    (C) roubo, crime continuado;
    (D) roubo, em concurso formal.

---

12. O condenado por crime hediondo à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão, reincidente específico em crimes desta natureza:
    (A) tem direito ao livramento condicional, preenchidos os requisitos subjetivos, cumprido mais de um terço da pena;
    (B) tem direito ao livramento condicional, preenchidos os requisitos subjetivos, cumprida mais de metade da pena;
    (C) tem direito ao livramento condicional, preenchidos os requisitos subjetivos, cumpridos mais de dois terços da pena;
    (D) não tem direito ao livramento condicional.

---

13. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado:
    (A) diminuída de um sexto até a metade;
    (B) diminuída de um terço até a metade;
    (C) diminuída de um a dois terços;
    (D) diminuída de um sexto a dois terços.

---

14. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância:
    (A) o agente pode ser isento de pena;
    (B) a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço;
    (C) a pena pode ser diminuída de um a dois terços;
    (D) a pena pode ser diminuída de um sexto até a metade.

QUESTÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL

Assinalar a resposta correta.

15. Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo (art. 89 da lei nº 9.099/95), mas recusando-se o promotor de justiça a propô-la, cabe ao juiz:
    (A) conformar-se, pois somente ao promotor de justiça compete decidir acerca da conveniência e oportunidade para a concessão desse benefício;
    (B) se dele discordar, aplicar por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao Procurador–Geral da Justiça;
    (C) conceder de ofício a suspensão, mediante condições que estabelecerá, por se tratar de direito subjetivo do réu;
    (D) rejeitar a denúncia, uma vez que a proposta de suspensão é condição de procedibilidade.

---

16. A indicação de testemunhas que devam depor em juízo é faculdade conferida às partes no processo. as da acusação são arroladas na denúncia ou na queixa; as da defesa, no tríduo que se sucede ao interrogatório do réu ou querelado. Assim,
    (A) não obstante tenha o Promotor de Justiça deixado de arrolá-las com o oferecimento da denúncia, tem o direito de fazê-lo no prazo previsto no art. 499 do Código de Processo Penal, em que é facultado às partes requerer diligências;
    (B) está assegurado ao réu, que não as arrolou no prazo das alegações preliminares, o direito de ouvir pessoas que contraponham as provas colhidas na instrução criminal, em face da garantia constitucional da ampla defesa;
    (C) se qualquer das partes requerer a inquirição de outras testemunhas, referidas pelas que já depuseram, estará o juiz a tanto obrigado em obediência ao princípio da verdade real;
    (D) se as partes deixam de arrolar testemunhas, no momento oportuno, não poderão fazê-lo posteriormente, em face da preclusão desse direito.

17. A prisão preventiva, uma vez decretada de ofício ou a requerimento do ministério público ou do querelante, no curso do inquérito ou da instrução criminal:
    (A) pode ser revogada se, no correr do processo, verificar-se a falta de motivos para que subsista;
    (B) só pode ser revogada pelo tribunal competente;
    (C) uma vez revogada ou cassada, não pode ser novamente decretada;
    (D) não impede que o juiz, cessados os motivos que a determinaram, conceda liberdade provisória ao réu mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação.

18. Tácito foi preso e autuado em flagrante pela prática de homicídio qualificado, crime incluído no rol dos hediondos pela lei nº 8.930/94. O juiz, a quem foi comunicada sua prisão, ao verificar a inexistência de estado de flagrância, na conformidade das hipóteses previstas no art. 302 do código de processo penal, deve:
    (A) conceder-lhe liberdade provisória mediante compromisso de não mudar de residência sem autorização e de comparecer a todos os atos do processo, sob pena de revogação desse benefício;
    (B) declarar insubsistente o flagrante e, concomitantemente, decretar sua prisão preventiva, pois ao acusado da prática de crime hediondo é vedado responder ao processo em liberdade;
    (C) aguardar que seu defensor requeira o relaxamento da prisão para, somente depois de ouvido o Ministério Público, em cumprimento ao princípio do contraditório, proferir sua decisão;
    (D) declarar insubsistente o flagrante e, se ausentes os requisitos que autorizem a decretação de sua prisão preventiva, ordenar que seja posto imediatamente em liberdade.

19. A decisão que concede liberdade provisória, com fiança ou sem ela, pode ser impugnada por:
    (A) reclamação dirigida ao tribunal, tendo em vista a inexistência de recurso específico;
    (B) recurso de agravo, em face de sua natureza interlocutória;
    (C) recurso em sentido estrito;
    (D) apelação, pois se trata de julgamento do mérito da pretensão deduzida em processo autônomo.

20. A decisão que defere ou indefere pedido de restituição de coisas apreendidas é impugnável mediante:
    (A) apelação;
    (B) recurso em sentido estrito;
    (C) recurso de agravo;
    (D) mandado de segurança, exclusivamente.

21. Da decisão do juiz que nega seguimento à apelação, embora presentes todos seus pressupostos de admissibilidade, cabe:
    (A) mandado de segurança, por violar direito líquido e certo do apelante ao duplo grau de jurisdição;
    (B) carta testemunhável;
    (C) reclamação;
    (D) recurso em sentido estrito.

22. **B**., preso e autuado em flagrante, foi denunciado pela prática do crime de estupro. Apesar dos esforços para a realização dos atos da instrução criminal nos prazos determinados em lei, verificou o juiz que sua prisão perdurava há mais de seis meses sem que a defesa houvesse contribuído para o atraso. Concluiu, então, que a coação ao seu direito de locomoção tornara-se ilegal. Diante disso, correta sua decisão:
(A) que relaxou a prisão em flagrante do réu, por excesso prazo, decretando-lhe, concomitantemente, a prisão preventiva, passando a coação, assim, a emanar de outro título;
(B) de conceder liberdade provisória ao réu, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação;
(C) de conceder **habeas corpus** ao réu, de ofício, em face da ilegalidade da coação, por se encontrar preso por mais tempo do que determina a lei (art. 648, I, do CPP);
(D) de determinar a imediata expedição de alvará de soltura, sem condicionar seu cumprimento ao compromisso do réu de comparecer a todos os atos do processo, sob pena de revogação.

23. **B**., condenado pela prática do crime de apropriação indébita, requereu pessoalmente a revisão de seu processo com fulcro no art. 621, inciso II, do código de processo penal, alegando que a sentença fundou-se em documentos comprovadamente falsos. A Procuradoria de Justiça argüiu, em preliminar, a falta de interesse de agir, porque o tribunal, em apelação por ele somente interposta, declarou extinta a punibilidade pela prescrição da pena concretizada na sentença. Em face do exposto, deve o tribunal:
(A) acolher a preliminar, visto que a sentença condenatória é considerada juridicamente inexistente, por não produzir efeitos de natureza alguma;
(B) rejeitar a preliminar com o fundamento de que o Código de Processo Penal expressamente prevê a possibilidade de revisão criminal em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após;
(C) rejeitar a preliminar, porque é direito do revisando, independentemente do cumprimento da pena, provar que sua condenação fundou-se em depoimentos comprovadamente falsos;
(D) acolher a preliminar para que o revisando, mediante justificação judicial no juízo da condenação, prove a falsidade dos depoimentos.

24. Durante o julgamento pelo tribunal do júri não será permitida a produção ou leitura de documento que não tiver sido comunicado à parte contrária com a antecedência, pelo menos, de três dias, cujo conteúdo versar sobre matéria de fato constante do processo (art. 475 do CPP).
Designada a sessão para uma terça-feira, e requerida pelo ministério público a juntada de documento novo aos autos, para sua leitura em plenário, o último dia do prazo para a defesa ser cientificada de sua pretensão será:
(A) a quarta-feira da semana anterior;
(B) a quinta-feira da semana anterior;
(C) a sexta-feira da semana anterior;
(D) a terça-feira da semana anterior.

25. **F**. foi pronunciado por homicídio cometido mediante dissimulação. Sustentou a defesa, em plenário, que o réu praticou o crime impelido por motivo de relevante valor moral. O conselho de sentença, embora tenha acolhido a tese de homicídio privilegiado, decidiu ter sido ele cometido de modo que a vítima teve dificultada sua defesa. À vista desse resultado:
(A) o presidente do tribunal do júri, por considerar correta a decisão dos jurados, porque essa circunstância qualificadora é perfeitamente compatível com o privilégio, prossegue com a votação dos demais quesitos;
(B) o presidente do tribunal do júri, depois de explicar aos jurados a contradição verificada nas suas respostas, uma vez que o homicídio não pode, ao mesmo tempo, ser privilegiado e qualificado, submeterá novamente à votação o quesito referente à qualificadora;
(C) o presidente do tribunal do júri, ao verificar que se equivocara em submeter à apreciação dos jurados o quesito relativo à circunstância qualificadora, declara-o prejudicado e prossegue com a votação;
(D) somente o tribunal de justiça poderá declarar a nulidade do julgamento, em apelação interposta com fundamento na alínea **a** do permissivo legal, uma vez que a soberania dos veredictos do júri veda ao seu presidente questionar as respostas dadas aos quesitos por seu conselho de sentença.

26. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, a autoridade policial:
(A) não poderá proceder a novas investigações;
(B) somente poderá proceder a novas investigações a requerimento do ofendido, de seu representante legal ou por requisição do Ministério Público;
(C) poderá requerer sua devolução para prosseguir com as investigações, independentemente da ciência de novas provas;
(D) poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.

27. Na data designada para a sessão de julgamento, a ré, pronunciada pelo crime de aborto praticado com seu consentimento, embora notificada regularmente deixou de comparecer sem motivo legítimo. O juiz-presidente, em face do exposto:
(A) designa nova data e requisita sua condução coercitivamente, pois a presença do réu nos julgamentos pelo colegiado popular, em qualquer caso, é sempre imprescindível;
(B) pode realizar o julgamento à sua revelia, por se tratar de crime afiançável;
(C) deve decretar sua prisão como garantia da instrução criminal a ser realizada em plenário, perante o conselho de sentença e na presença obrigatória das partes;
(D) deve adiar o julgamento para a seguinte sessão periódica, se não puder realizar-se na que estiver em curso, notificando-se as partes e as testemunhas presentes.

28. Ao membro do Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios é concedida a prerrogativa de ser intimado pessoalmente de todas as decisões proferidas pelo juiz no processo (art. 18, inciso II, alínea **h**, da Lei Complementar nº 75, de 20.5.93). Considera-se aperfeiçoada a intimação:
(A) na data em que é juntado aos autos o mandado cumprido por oficial de justiça;
(B) na data da abertura de vista dos autos na secretaria do juízo;
(C) na data em que órgão do Ministério Público, mediante vista pessoal dos autos, afirma ter tomado ciência da decisão;
(D) na data da entrega dos autos com vista pessoal ao órgão do Ministério Público incumbido de recebê-la, ou a servidor de seu setor administrativo encarregado de fazê-los chegar às suas mãos.

29. Dispõe o Código de Processo Penal que "*No juízo penal, somente quanto ao estado das pessoas, serão observadas as restrições à prova estabelecidas na lei civil*" (art. 155). Assim sendo, a menoridade do réu, para efeito de contagem do prazo prescricional por metade (art. 115 do C.P.):
(A) requer prova por documento hábil;
(B) uma vez afirmada por ele e não contestada pela acusação, prescinde de prova documental;
(C) pode também ser provada exclusivamente por testemunhas;
(D)dispensa prova documental, pois o juiz forma sua convicção pela livre apreciação do conjunto probatório.

QUESTÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

30. É competência privativa da União legislar sobre:
(A) direito marítimo, trânsito e transporte.
(B) direito econômico, produção e consumo.
(C) serviço postal, seguridade social e organização das juntas comerciais.
(D) diretrizes e bases da educação nacional, proteção do meio ambiente e controle da poluição.

31. O Poder Legislativo do Distrito Federal é constituído sob o regime:
(A) bicameral.
(B) unicameral.
(C) pluricameral.
(D) multicameral.

---

32. Frente a ato normativo do Poder Executivo, que exorbite dos limites de delegação legislativa, compete exclusivamente ao Congresso Nacional:
(A) negar o referendo indispensável à eficácia do ato.
(B) emendar o ato, a fim de enquadrá-lo nos limites da delegação legislativa.
(C) sustar o ato.
(D) extinguir o poder regulamentar.

---

33. Conforme a Constituição Federal, não é função institucional do Ministério Público:
(A) a representação judicial de entidades públicas.
(B) a defesa judicial dos direitos e interesses das populações indígenas.
(C) a promoção, privativa, de ação penal pública, na forma da lei.
(D) o exercício do controle externo da atividade policial.

---

34. O decreto que instituir o estado de defesa indicará as medidas coercitivas, dentre elas, as restrições aos direitos de:
(A) associação a entidades e sindicatos.
(B) sigilo de correspondência.
(C) ação contra o Estado.
(D) associação a partidos políticos.

---

35. Compete privativamente ao Senado Federal, dentre outras, as matérias a seguir indicadas, exceto:
(A) processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade.
(B) aprovar previamente, por voto secreto, após argüição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
(C) suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
(D) aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Advogado-Geral da União.

---

36. Sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito pode-se afirmar, com exceção:
(A) que têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.
(B) que serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente.
(C) que serão criadas mediante requerimento de dois terços de seus membros, para a apuração de fato determinado.
(D) que suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público.

---

37. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão ocorrerá nos casos abaixo indicados, com exceção de:
(A) abandono do posto, por oficial das forças armadas, em caso de guerra.
(B) incapacidade civil absoluta.
(C) condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.
(D) improbidade administrativa, nos termos da Constituição.

---

38. É livre a constituição de partidos políticos, devendo-se, no entanto, observar os preceitos a seguir arrolados, com exceção de:
(A) caráter nacional.
(B) desobrigação de fidelidade partidária.
(C) proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros.
(D) funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

---

39. O Conselho de Defesa Nacional é orgão de consulta do Presidente da República e dele participam como membros natos, dentre outros, exceto:
(A) o Presidente da Câmara dos Deputados.
(B) o Ministro das Relações Exteriores.
(C) o Ministro da Fazenda.
(D) o Ministro do Planejamento.

---

40. Marque a alternativa correta. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de competência exclusiva da União:
(A) incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação.
(B) não incidirão também sobre as importação de produtos estrangeiros ou serviços.
(C) poderão ter alíquotas específicas, tendo por base a unidade de medida adotada.
(D) não poderão ter alíquotas *ad valorem*, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro.

---

41. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, dentre outros, os princípios abaixo indicados, exceto:
(A) garantia do desenvolvimento nacional.
(B) livre concorrência.
(C) busca do pleno emprego.
(D) tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

---

42. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, levando em conta, dentre outros, os objetivos abaixo indicados, exceto:
(A) os instrumentos creditícios e fiscais.
(B) o seguro agrícola.
(C) a criação de seguridade social rural.
(D) a eletrificação rural e irrigação.

---

43. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base, dentre outros, nos objetivos abaixo indicados, exceto:
(A) universalidade da cobertura e do atendimento.
(B) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
(C) eqüidade na forma de participação no custeio.
(D) não diversidade da base de financiamento e gestão no orçamento específico.

QUESTÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

44. Sobre as características das fundações instituídas pelo Poder Público pode-se afirmar, exceto:
(A) que realizam atividades não lucrativas e atípicas do Poder Público.
(B) que sua instituição depende de autorização de lei específica.
(C) que lei ordinária definirá as áreas de atuação.
(D) que seus dirigentes são considerados "autoridades" no desempenho de funções delegadas.

45.Constituem atributos do Poder de Polícia, exceto:
(A) coercibilidade.
(B) delegabilidade.
(C) discricionariedade.
(D) auto-executoriedade.

46.São princípios da Administração Pública, dentre outros, os abaixo indicados, exceto:
(A) segurança administrativa.
(B) motivação.
(C) proporcionalidade.
(D) eficiência.

---

47. São atributos do ato administrativo, exceto:
(A) presunção de legitimidade e veracidade.
(B) auto-executoriedade.
(C) imperatividade.
(D) vinculação.

---

48. Constituem peculiaridades do contrato administrativo, dentre outros, os abaixo indicados, exceto:
(A) impossibilidade de revisão ou reajustamento de preços.
(B) possibilidade de alteração e rescisão unilateral do contrato.
(C) inoponibilidade da exceção de contrato não cumprido.
(D) mantença do equilíbrio econômico e financeiro do contrato.

---

49. Sobre consórcio administrativo assinale a alternativa incorreta:
(A) trata-se de acordo de vontades entre duas ou mais pessoas jurídicas públicas.
(B) da associação resulta a criação de nova pessoa jurídica, com personalidade.
(C) é sempre celebrado entre entidades da mesma natureza.
(D) é celebrado para a consecução de fins comuns.

---

50. São modalidades de licitação, exceto:
(A) convite.
(B) concurso.
(C) chamada.
(D) leilão.

---

51. Constituem privilégios das autarquias, dentre outros, os abaixos indicados, exceto:
(A) a execução fiscal de seus créditos inscritos.
(B) não sujeição à habilitação de crédito em falência, se o seu crédito estiver garantido por hipoteca, penhor ou anticrese, tendo em vista o direito real que recai sobre o bem.
(C) o prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer.
(D) a ampliação de prazo para desocupação de prédio locado para seus serviços, quando decretado o despejo.

---

52. Sobre terras devolutas pode-se afirmar, exceto:
(A) da sentença que faz a discriminação das terras cabe recurso de apelação somente no efeito devolutivo.
(B) que são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadas pelo Estado, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
(C) que o processamento da ação para a discriminação das terras compreende três fases: fase de discriminação, fase de levantamento dos possuídores e fase de demarcação.
(D) que a ação discriminatória processa-se pelo rito sumaríssimo, atual sumário.

---

53. O contrato administrativo através do qual o Poder Público faculta ao particular a utilização exclusiva de bem público, para que o explore conforme sua destinação específica, é chamado de:
(A) concessão de uso.
(B) permissão de uso.
(C) autorização de uso.
(D) cessão de uso.

---

54. Expediente através do qual se utiliza o servidor público, quando punido pela Administração Pública, para reexame da decisão, em caso de surgimento de fatos novos viáveis de provar à sua inocência, denomina-se:
(A) pedido de reconsideração.
(B) recurso hierárquico.
(C) reclamação administrativa.
(D) revisão.

---

55. Assinale a alternativa incorreta. Constituem formas de exploração das substâncias minerais, no regime jurídico das jazidas:
(A) o regime de concessão.
(B) o regime de autorização.
(C) o regime de licenciamento.
(D) o regime de permissão de uso.

---

56. Sobre os efeitos da anulação e revogação de ato administrativo é correto afirmar, exceto:
(A) na anulação, o efeito é *ex nunc*; na revogação, o efeito é *ex tunc*.
(B) a anulação tem por fundamento: a ocorrência de vício de ilegalidade.
(C) a revogação tem por fundamentos: a oportunidade e conveniência do ato.
(D) a revogação é privativa da Administração Pública; a anulação pode ser feita pela Administração Pública ou pelo Poder Judiciário mediante provocação do interessado.

---

57. Não se constitui como característica do contrato administrativo:
(A) a existência de cláusula exorbitante.
(B) a celebração no específico interesse das partes contratantes.
(C) o resguardo do equilíbrio econômico-financeiro.
(D) a rescisão unilateral pela Administração Pública.

QUESTÕES DE DIREITO COMERCIAL

58. Assinale a alternativa correta

A vantagem necessariamente conferida ao acionista preferencial, sem direito de voto, na sociedade anônima, para que suas ações sejam admitidas à negociação no mercado de valores mobiliários, é a de:

(A) prioridade no reembolso do capital;
(B) direito a dividendos, por ação preferencial, no mínimo de 10% maior do que o atribuído a cada ação ordinária;
(C) prioridade na distribuição de dividendos e no reembolso de capital;
(D) prioridade na distribuição de dividendos.

---

59. Assinale a alternativa correta

Em relação às duplicatas, pode-se asseverar que:

(A) a emissão de triplicata, nos casos de perda, extravio ou retenção da duplicata pelo comprador, é prática autorizada por lei e usualmente utilizada pelo empresário;
(B) o protesto de duplicata aceita é requisito essencial para a propositura de ação de execução contra o devedor principal e seus eventuais coobrigados;
(C) vencida a duplicata aceita, desnecessário o protesto para assegurar o direito de ação frente ao avalista do aceitante, desde que a ação seja proposta em até 1 (um ano) a contar do vencimento;
(D) a duplicata pode ser protestada por falta de aceite, de devolução ou de pagamento; no segundo caso, será tirada por indicações fornecidas pelo credor.

---

60. Assinale a alternativa incorreta

No tocante a lei de falências, uma das assertivas é incorreta. Qual delas:

(A) não propondo o síndico a ação revocatória no prazo legal, poderá ser proposta por qualquer credor;
(B) todos os atos praticados com intenção de prejudicar credores, mesmo sem prova de fraude do devedor e de terceiro que com ele contratar, são revogáveis em relação à massa falida;
(C) o direito à ação revocatória decai em um ano a contar do aviso de início da liquidação;
(D) podem ser rescindidos pelo síndico, se for do interesse da massa de credores, os contratos bilaterais do falido.

---

61. Assinale a alternativa correta

Por franquia empresarial, nos termos da Lei 8.955/94, entende-se:

(A) o sistema pelo qual o franqueador, detentor da marca ou patente, bem como de eventual ‘know-how’ referente ao produto ou serviço respectivo, cede ao franqueado apenas o direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de mencionados produtos ou serviços, mediante remuneração, sem vínculo empregatício;
(B) o sistema pelo qual o franqueador, detentor da marca ou patente, bem como de eventual ‘know-how’ referente ao produto ou serviço respectivo, contrata o franqueado, para que este realiza a distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de mencionados produtos ou serviços, mediante remuneração, com vínculo empregatício;
(C) o sistema pelo qual o franqueador cede, em caráter definitivo, ao franqueado, o direito de uso de marca ou patente, juntamente com o ‘know-how’ relacionado ao produto ou serviço, sem vínculo empregatício ou remuneração;
(D) o sistema através do qual ocorre a cessão do direito de uso de marca ou patente, bem como de eventual ‘know-how’ detido ou desenvolvido pelo franqueador ou franqueado, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços, mediante remuneração, sem vínculo empregatício.

---

62. Assinale a alternativa correta

Para obtenção do registro de marcas em geral, constituem requisitos essenciais:

(A) novidade, originalidade, qualidade;
(B) originalidade, licitude, idoneidade;
(C) originalidade, novidade, licitude;
(D) novidade, qualidade, licitude.

---

63. Assinale a alternativa correta

De acordo com o Decreto-lei nº 7.661/45, pode servir como síndico:

(A) a pessoa estranha à falência, que há menos de um ano, tiver sido nomeado, pelo mesmo juízo, síndico de outra falência;
(B) o cessionário de crédito, desde que o seja desde três meses antes de decretada a falência;
(C) quem tiver parentesco ou afinidade com o falido, até o segundo grau;
(D) o cessionário de crédito, desde que o seja desde três meses antes de requerida a falência.

---

64. Assinale a alternativa correta

Com relação à falência, pode-se afirmar que:

(A) o crédito por aluguel de prédio locado ao falido para seu estabelecimento, é privilegiado em relação aos móveis que guarnecem o imóvel locado;
(B) a sentença declaratória da falência deve conter o termo legal da falência e a nomeação do síndico, mas o prazo para os credores habilitarem seus créditos só será aberto posteriormente;
(C) as prestações alimentares podem ser reclamadas na falência;
(D) na ação revocatória falimentar, a apelação será recebida em ambos os efeitos quando o objeto da ação for anular a hipoteca realizada dentro do termo legal da falência, referente a dívida contraída antes dele.

---

65. Assinale a alternativa incorreta

Quanto às letras de cambio, pode-se afirmar que:

(A) a propriedade de uma letra de câmbio ao portador ou endossada em branco firma-se pela posse do título;
(B) prescrevem em seis meses, a contar do dia em que o endossante pagou a letra, as ações dos endossantes uns contra os outros;
(C) a letra é considerada vencida se protestada por falta ou recusa de aceite;
(D) as obrigações cambiais são independentes umas das outras, de tal modo que a declaração de nulidade de uma das delas não aproveita os demais coobrigados.

---

66. Assinale a alternativa correta

Em relação à concordata, de acordo com o Decreto-lei nº 7.661/45, pode-se afirmar que:

(A) pode ser preventiva ou suspensiva, independentemente do momento em que for impetrada;
(B) após ser concedida, obriga a todos os credores quirografários, desde que residentes no país;
(C) não pode ser impetrada por devedor condenado, desde que não seja por crime de estelionato;
(D) o credor excluído, mas que teve seu credito reconhecido pelo concordatário, pode exigir o pagamento da percentagem da concordata, depois de terem sido pagos todos os credores habilitados.

---

67. Assinale a alternativa incorreta

Tratando-se de estabelecimento empresarial, pode-se afirmar que:

(A) o princípio da novidade impede a adoção de nome igual ou semelhante ao de outro estabelecimento;
(B) o nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade;
(C) a alienação da firma individual pode ocorrer independentemente do estabelecimento a que se refere;
(D) a proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedade, ou de suas alterações.

---

68. Assinale a alternativa incorreta

No tocante às sociedades limitadas, pode-se afirmar que:

(A) a dissolução parcial vem sendo admitida pela doutrina e jurisprudência, mas quando se tratar do direito de recesso, deve ser total;
(B) quando a sociedade empresária sofre prejuízos, por deficiência da administração, os sócios, pelos danos indiretos, não tem ação contra o administrador;
(C) pode sobreviver com apenas um sócio, pelo prazo de 180 dias;
(D) os deveres de diligência e lealdade, prescritos aos administradores da sociedade anônima, aplica-se também aos gerentes da sociedade limitada.

---

69. Assinale a alternativa incorreta

No que pertine ao contrato de colaboração, pode-se afirmar que:

(A) o colaborador assume a obrigação de criar mercado para o produto do fornecedor;
(B) o distribuidor deve fazer investimentos em divulgação, inclusive publicidade e formação de estoque, para cumprir a obrigação de criar mercado para o produto distribuído;
(C) mercado cinza é a comercialização de produtos do distribuído na zona de exclusividade do distribuidor por concorrente que os adquire de revendedores situados fora dessa zona;
(D) na colaboração por aproximação, os colaboradores prestam serviços ao fornecedor, identificando potenciais interessados, sendo remunerados pelos adquirentes dos produtos.

---

70. Assinale a alternativa incorreta

Quando se tratar de sociedade em comum, pode-se dizer que:

(A) todos os sócios podem exercer poderes de gestão e representação, ainda que em nome próprio, sem revelar a participação dos demais sócios;
(B) seus atos constitutivos não estão inscritos nos registros próprios;
(C) o sócio que, em nome da sociedade, contratou e assumiu obrigações, não pode exigir que primeiro se executem os bens comuns;
(D) os sócios, nas relações dos sócios entre si ou com terceiros, podem provar a existência da sociedade por todos os meios admitidos em direito.

---

71. Assinale a alternativa correta

Em relação aos títulos virtuais ou eletrônicos, para que possam valer para fins jurídicos, como execução. pode-se afirmar que:

(A) devem conter a data da emissão, a indicação precisa dos direitos que confere e a assinatura do emitente;
(B) devem conter a 'chancela mecânica', a data da emissão e a indicação dos direitos que transfere;
(C) devem indicar os direitos que conferem, a data da emissão e o 'fac-simile' da assinatura;
(D) deve conter os direitos que transferem, a data de emissão e serem posteriormente assinados.

QUESTÕES DE DIREITO CIVIL

72. **Analise as proposições e indique a alternativa correta.**

Proposições:

I – A legitimação para suceder coincide com a capacidade civil do sucessor.
II – A lei vigente ao tempo da abertura da sucessão regula a legitimação para suceder.
III – As pessoas jurídicas têm legitimação para suceder.

Alternativas:

(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

73.**Analise as proposições e indique a alternativa correta.**

Proposições:

I – Para a exclusão do herdeiro por indignidade, basta o trânsito em julgado da sentença que o houver condenado por crime contra a pessoa ou contra a honra do *de cujus*.

II – Os descendentes do excluído herdam por representação.

III – O perdão e conseqüente reabilitação do herdeiro indigno são irretratáveis.

Alternativas:

(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

74.**Analise as proposições e indique a alternativa correta.**

Proposições:

I – O poder familiar compete a ambos os pais, ainda que estejam separados de fato ou de direito, cabendo, neste caso, ao que tiver o filho menor em sua companhia, o usufruto e a administração de seus bens.

II – É nula a nomeação de tutor pelo pai ou pela mãe que, ao tempo de sua morte, não detinha o poder familiar.

III - A curatela pode ser exercida, concomitantemente, por mais de uma pessoa.

Alternativas:

(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

75.**Analise as proposições e indique a alternativa correta.**

Proposições:

I – Não se admite renúncia à prescrição, senão depois de consumada.

II – Os prazos prescricionais e de decadência não podem ser estipulados pelos contratantes.

III – Prescrição e decadência incluem-se na categoria dos fatos jurídicos *stricto sensu* ordinários.

Alternativas:

(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

76.**Analise as proposições e indique a alternativa correta.**

Proposições:

I – Quitado o preço, não é lícito ao vendedor postergar a tradição, ainda que não tenha se ressarcido pelo valor dos melhoramentos e acrescidos da coisa vendida.

II – Pode o juiz fixar, a requerimento do credor, multa diária (*astreinte*) com o propósito de forçar o devedor a reparar prejuízo decorrente da mora no cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

III – Descabe execução direta se infungível a obrigação de fazer inadimplida.

Alternativas:

(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

77.**Analise as proposições e indique a alternativa correta.**

Proposições:

I – A ação proposta pelo credor contra um dos devedores solidários importa renúncia da solidariedade com relação aos demais.

II – Satisfeita a dívida por um dos co-devedores, nova solidariedade passiva se estabelece internamente entre os demais, em benefício do que pagou.

III – Na solidariedade passiva, todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um.

Alternativas:

(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

78.**Analise as proposições e indique a alternativa correta.**

Proposições:

I – A proibição de venda de bens do ascendente ao descendente sem o consentimento dos demais não se estende à hipótese de permuta, desde que dessa troca não resulte diminuição do patrimônio do ascendente.

II – Pode o comprador, mesmo durante o prazo previsto para o exercício da retrovenda, gravar de ônus real o imóvel objeto do contrato.

III – O prazo para a propositura das ações que tem o comprador para reclamar a resolução do contrato ou o abatimento do preço de imóvel adquirido com cláusula *ad corpus* é de um (1) ano.

Alternativas:

(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

79.**Analise as proposições e indique a alternativa correta.**

Proposições:

I – O doador pode estipular cláusula de reversão em favor de terceiro por ele indicado.

II – A revogação da doação por inexecução do encargo opera-se de pleno direito, independentemente de intervenção judicial.

III – Não se pode revogar, por ingratidão, a doação onerosa, senão depois de cumprido o encargo.

Alternativas:

(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

80.**Analise as proposições e indique a alternativa correta.**

Proposições:

I – Cumpre ao comodatário, diante de uma situação de risco decorrente de fato jurídico natural extraordinário, sobrepor a salvação do objeto emprestado ao seu desejo de salvar, primeiro, os seus próprios bens.

II – Presumem-se devidos os juros e sua capitalização anual, se o mútuo é destinado a fins econômicos.

III – Considera-se nula a cláusula que permite ao agente financeiro cobrar juros a taxa flutuante.

Alternativas:

(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

81.**Analise as proposições e indique a alternativa correta.**

Proposições:

I – Pode o terceiro com quem o mandatário irá tratar exigir o reconhecimento da firma lançada na procuração.

II – São válidos os atos praticados pelo mandatário mesmo após a morte do mandante, desde que deste fato não tenham tomado ciência o referido procurador e os que com ele hajam contratado.

III – Considera-se ineficaz a revogação do mandato cuja cláusula de irrevogabilidade tenha sido estipulada no exclusivo interesse do mandatário.

Alternativas:

(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

82.**Analise as proposições e indique a alternativa correta.**

Proposições:

I – Não é válida a cláusula excludente de responsabilidade do transportador, salvo quanto às bagagens do passageiro.

II – A sub-rogação que se opera em benefício do segurador que paga a indenização não alcança a hipótese do seguro de pessoas.

III – O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu.

Alternativas:

(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

83.**Analise as proposições e indique a alternativa correta.**

Proposições:

I – Se a usucapião é meio originário de aquisição da propriedade, conclui-se que não prevalece contra o usucapiente o gravame que haja sido instituído sobre o seu objeto pelo proprietário anterior.

II – Da inalienabilidade resulta a impenhorabilidade do usufruto e de seu exercício.

III – É nulo o pacto comissório no âmbito dos direitos reais de garantia.

Alternativas:

(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

84.**Analise as proposições e indique a alternativa correta.**

Proposições:

I – O regime de bens estabelecido pelos cônjuges é irrevogável e imutável.

II – O pacto antenupcial prescinde de forma especial.

III – A invalidade dos atos praticados por um dos cônjuges sem a necessária autorização do outro pode ser demandada pelo credor de boa-fé.

Alternativas:

(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

85.**Analise as proposições e indique a alternativa correta.**

Proposições:

I – A anulação do casamento por erro essencial só pode ser acolhida se demonstrado que o defeito imputado ao cônjuge tornou, para o outro, insuportável a vida em comum.

II – É facultado ao cônjuge inocente na ação de separação conservar o nome de casado.

III – Decretada a separação judicial ou o divórcio, sem que haja entre as partes acordo quanto à guarda dos filhos, será ela atribuída ao cônjuge inocente.

Alternativas:

(A) Todas as proposições são verdadeiras.
(B) Todas as proposições são falsas.
(C) Apenas uma das proposições é verdadeira.
(D) Apenas uma das proposições é falsa.

QUESTÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Assinale a alternativa correta nas hipóteses a seguir enumeradas:

86.Proferida uma decisão por juiz do Juizado Especial, contra a qual seja admissível mandado de segurança, é competente para julgá-lo:
(A) o Tribunal de Justiça a que estiver vinculado o Juizado.
(B) o Supremo Tribunal Federal, por ser a matéria de índole constitucional.
(C) o Superior Tribunal de Justiça, por ser a questão de direito infraconstitucional.
(D) a Turma Recursal, como órgão revisor das decisões de Juizado Especial.

87.Interposto Agravo de Instrumento em ataque a decisão de primeiro grau, na Justiça do Distrito Federal, no período das férias forenses, o relator, no Conselho da Magistratura, indefere o pedido de agregação de efeito suspensivo. Dessa decisão:
(A) não cabe recurso.
(B) cabe recurso para o próprio Conselho da Magistratura.
(C) cabe recurso para a Turma competente, que o julgará após a reabertura dos trabalhos forenses.
(D) cabe recurso, desde que demonstrado que o juiz equivocou-se na apreciação da medida pretendida.

88.A sentença proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Omitindo o juiz a determinação de remessa ao Tribunal e, havendo apelação do vencido, deve a Corte Revisora:
(A) conhecer, apenas, da apelação, se presentes os pressupostos de admissibilidade.
(B) determinar a devolução dos autos ao juízo da causa, para suprir a lacuna.
(C) conhecer do apelo, se presentes os pressupostos de admissibilidade, bem como da remessa, considerando-a como implicitamente feita.
(D) conhecer da remessa tão-somente se o apelo não preencher os pressupostos de admissibilidade.

89.O devedor caiu em insolvência sem culpa sua. Requereu ao juiz que lhe arbitre uma pensão, até a alienação dos bens. Esse pedido será apreciado e decidido pelo juiz:
(A) de pronto, provada a necessidade, por considerar-se a renda como de natureza alimentar.
(B) desde que o consintam, pelo menos, 50% dos credores.
(C) desde que também não se oponha o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
(D) desde que a massa comporte, ouvidos os credores.

90.Em petição dirigida ao juiz, a parte assevera que a pretensão da outra não é só injurídica, porque sem respaldo em lei vigente, mas imoral, "própria de um vigarista, que ficou rico à custa da apropriação de bens alheios". O juiz deve:

(A) ouvir a ofendida, em respeito ao princípio do contraditório, para, ao depois, mandar riscar as expressões injuriosas;
(B) mandar riscar as expressões injuriosas, sem necessidade de ouvir o ofendido, em obséquio ao poder de polícia.
(C) ordenar a oitiva do Ministério Público, por entender haver, em tese, crime nas expressões utilizadas pelo peticionante, para, a seguir, mandar riscar tais expressões.
(D) só deve mandar riscar as expressões injuriosas se o ofendido, delas tomando ciência, ou intimado para manifestar-se, o requerer.

91.Proferida sentença em execução fiscal de valor equivalente a 50 ORTN's e, não sendo caso de embargos de declaração, o recurso cabível é:

(A) apelação.
(B) agravo de instrumento.
(C) embargos infringentes.
(D) recurso ordinário.

92.No Juizado Especial Cível, a execução da sentença trânsita em julgado realiza-se:

(A) de ofício, em obséquio ao princípio da celeridade.
(B) somente quando requerida por escrito.
(C) bastando solicitação verbal do interessado.
(D) depois da citação do executado.

93.O documento feito por oficial público, sem a observância das formalidades legais, subscrito pelas partes:

(A) tem eficácia probante igual ao documento público produzido com observância das formalidades legais, ainda que este não esteja subscrito pelas partes, devido à fé do ofício do oficial.
(B) não tem qualquer eficácia probante.
(C) tem plena eficácia probante.
(D) tem a mesma eficácia probante do documento particular.

94.Proposta ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, estes, consoante a jurisprudência predominante, tem como termo inicial:

(A) a data do nascimento.
(B) a data do ajuizamento da ação.
(C) a data da sentença, independentemente do trânsito em julgado.
(D) a data da citação.

95.Para a expedição de precatório complementar:

(A) é competente o Tribunal que requisitou a verba.
(B) ocorre de ofício, dada a necessidade de inteiro cumprimento do julgado.
(C) compete ao juiz da causa, desde que requerida pelo exeqüente, depois de citado o devedor.
(D) compete ao juiz da causa, desde que requerida pelo exeqüente, sem citação do devedor.

96.Sentença proferida pelo juiz da 20ª Vara Cível de Brasília; foi publicada em 16-6-2003 (segunda-feira). Em que data encerra-se o prazo para o recurso de apelação?

(A) 30-6-2003 (segunda-feira).
(B) 1º-7-2003 (terça-feira).
(C) 31-7-2003 (quinta-feira).
(D) 4-8-2003 (segunda-feira).

97.O juiz, equivocadamente, recebeu e mandou processar recurso de apelação interposto serodiamente. O apelado, em suas contra-razões, silenciou a respeito. Qual a solução que deve dar o Tribunal?

(A) Processar o recurso, devido à falta de impugnação do apelado.
(B) Baixar os autos em diligência, para que o juiz reexamine a admissibilidade do recurso.
(C) Abrir vista ao apelado para manifestar-se, em obséquio ao princípio do contraditório.
(D) Negar provimento ao apelo, por decisão singular do relator, de ofício, ou, somente percebendo o fato no momento do julgamento, não conhecer do recurso, nada obstante a decisão expressa do juiz da causa, dando-o por tempestivo e regular.

98.Servidor do Distrito Federal, alegando que determinada lei, concessiva de aumento salarial às categorias que enumera, deveria alcançá-lo, impetra mandado de segurança, objetivando lhe seja estendido o aumento, apoiado no princípio da isonomia. O juiz processante, atendendo à pretensão do impetrante, concedeu-lhe liminar. À vista da legislação de regência, quer de ordem constitucional, quer de ordem infraconstitucional, tem-se essa decisão por:

(A) correta, porque os servidores devem receber tratamento igualitário.
(B) equivocada, porque o princípio da isonomia tem como destinatário o legislador.
(C) injurídica, porque, em situação que tal, não é lícita a concessão de liminar.
(D) acertada, desde que, na aplicação da lei, deve observar sua finalidade social.

99.Julgando demanda em que restou vencida parte que esteja sob o pálio da justiça gratuita, deixou o juiz de condená-la a pagar honorários advocatícios. Tal decisão é:

(A) correta, uma vez que o juridicamente pobre está isento dos ônus da sucumbência.
(B) correta, apenas, quanto à isenção de pagar os honorários.
(C) equivocada, eis que, nos termos do art. 20 do CPC, o vencido responde pela verba honorária, impondo-se, apenas, suspender-se sua exigibilidade nas condições e prazo estabelecidos na lei de regência.
(D) equivocada, porque restou inobservada a igualdade de tratamento às partes.

100.Prolatada a sentença, o vencido retirou os autos da Secretaria para deles extrair cópias xerox dos atos praticadas, devolvendo-os na mesma data. Publicada a sentença no órgão oficial, cinco dias após, apresentou ele recurso de apelação, tomando como termo inicial do prazo para recorrer o dia seguinte ao da publicação, uma terça-feira, o qual foi protocolado na Secretaria no 15º dia, foi recebida pelo juiz. Em tal hipótese, considera-se o recurso:

(A) tempestivo, uma vez que, no Distrito Federal, as intimações são efetivadas mediante publicação no DJ.
(B) tempestivo, porque a retirada dos autos, para a finalidade referida, não importa intimação.
(C) tempestivo, porque, além das circunstâncias mencionadas nas alternativas *a* e *b*, não houve impugnação do apelado.
(D) intempestivo, uma vez que, com a retirada dos autos, o apelante tomou inequívoca ciência do julgado, daquela data passando a fluir o prazo para recorrer.
